ROMÂNĂ

APPLE INC.
CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE PENTRU macOS

Pentru utilizarea pe sistemele marca Apple

ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL APPLE, CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE (DENUMIT ÎN CONTINUARE „LICENȚĂ"). PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI APPLE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI CLAUZELE PREZENTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU CLAUZELE PREZENTEI LICENȚE, NU INSTALAȚI ȘI/SAU UTILIZAȚI SOFTWARE-UL APPLE ȘI, DACĂ PUTEȚI OPTA ÎNTRE „SUNT DE ACORD" ȘI „NU SUNT DE ACORD" REFERITOR LA CLAUZE, DAȚI CLIC PE „NU SUNT DE ACORD". DACĂ AȚI ACHIZIȚIONAT SOFTWARE-UL APPLE ÎN CADRUL UNEI ACHIZIȚII DE HARDWARE APPLE ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU CLAUZELE PREZENTEI LICENȚE, PUTEȚI RETURNA ÎNTREGUL PACHET HARDWARE/SOFTWARE APPLE ÎN PERIOADA DE RETUR LA MAGAZINUL APPLE STORE SAU LA DISTRIBUITORUL AUTORIZAT DE UNDE L-AȚI CUMPĂRAT PENTRU A OBȚINE O RAMBURSARE, ÎN CONFORMITATE CU POLITICA DE RETUR APPLE DE LA https://www.apple.com/legal/sales-support/. TREBUIE SĂ RETURNAȚI ÎNTREGUL PACHET HARDWARE/SOFTWARE PENTRU A OBȚINE RAMBURSAREA CONTRAVALORII ACESTUIA.

ACEASTĂ LICENȚĂ CONȚINE UN SUPLIMENT JURISDICȚIONAL CARE SE APLICĂ PENTRU ANUMITE ȚĂRI SAU REGIUNI. CLAUZELE SUPLIMENTULUI JURISDICȚIONAL SUNT DISPONIBILE LA SFÂRȘITUL ACESTEI LICENȚE. ÎN CAZUL ORICĂREI NECONCORDANȚE ÎNTRE SUPLIMENTUL JURISDICȚIONAL ȘI ALTE CLAUZE DIN ACEASTĂ LICENȚĂ, SUPLIMENTUL JURISDICȚIONAL VA AVEA PRIORITATE.

NOTĂ IMPORTANTĂ: În măsura în care acest software poate fi utilizat pentru a reproduce, modifica, publica sau distribui materiale, licența acestuia vă este acordată doar pentru reproducerea, modificarea, publicarea și distribuirea materialelor neprotejate prin drepturi de autor, a materialelor pentru care dețineți drepturi de autor sau a materialelor pentru care dețineți o autorizație sau o permisiune legală de a le reproduce, modifica, publica sau distribui. Dacă aveți dubii în legătură cu dreptul dvs. de a copia, modifica, publica sau distribui un material, luați legătura cu consilierul juridic.

1. Generalități.
A. Software-ul Apple (inclusiv codul Boot ROM), orice software de la terțe părți, documentația, interfețele, conținutul, fonturile și orice alte date care însoțesc prezenta Licență („Software Apple original"), care pot fi actualizate sau înlocuite prin îmbunătățiri ale funcțiilor, actualizări software, îmbunătățiri de securitate, fișiere de sistem sau software-uri de restaurare a sistemului furnizate de Apple pentru computerul dvs. marca Apple sau dispozitivul periferic compatibil („Modificări software Apple"), indiferent dacă sunt preinstalate pe hardware-ul marca Apple, pe dispozitivele de stocare internă, pe suporturile amovibile, pe disc, în memoria ROM, pe orice alt suport sau în orice altă formă (Software-ul Apple original și Modificările software Apple sunt denumite colectiv „Software Apple") vă sunt licențiate și nu vândute de Apple Inc. („Apple") pentru a fi utilizate doar în conformitate cu clauzele prezentei Licențe. Apple și/sau licențiatorii Apple își păstrează dreptul de proprietate asupra Software-ului Apple efectiv și își rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod explicit. Sunteți de acord că termenele acestei Licențe se vor aplica pentru software-ul oricărei aplicații purtând marca Apple care poate fi preinstalată pe hardware-ul dvs. purtând marca Apple, cu excepția cazului în care un astfel de produs este însoțit de o licență separată, caz în care sunteți de acord că termenele licenței respective vor guverna utilizarea produsului respectiv de către dvs.

B. Apple, la discreția sa, poate pune la dispoziție Modificări software Apple ulterioare. Modificările software-ului Apple, dacă există, pot să nu includă în mod necesar toate funcțiile software existente sau funcțiile noi pe care Apple le lansează pentru modele mai noi sau pentru alte modele de computere marca Apple. Clauzele prezentei Licențe vor guverna orice Modificare software Apple furnizată de Apple, cu excepția cazului în care asemenea Modificare software Apple este însoțită de o licență separată, caz în care vor guverna clauzele licenței respective.

C. Drepturile de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, asupra oricărui conținut afișat sau accesat prin intermediul Software-ului Apple aparțin proprietarului respectiv al conținutului. Acest conținut poate fi protejat prin drepturi de autor sau prin alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală și poate face obiectul condițiilor de utilizare ale terțului care furnizează conținutul respectiv. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, această Licență nu vă acordă niciun drept de utilizare a unui astfel de conținut și nici nu vă garantează că acesta va continua să fie disponibil pentru dvs. Nu aveți dreptul să republicați, să retransmiteți sau să reproduceți nicio imagine accesată prin intermediul serviciului News sau Hărți ca fișier independent.

2. Utilizări permise prin licență și restricții.
A. Licența pentru Software Apple preinstalat și pentru o singură copie. În conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe, cu excepția cazului în care ați obținut Software-ul Apple din Mac App Store, printr-o descărcare automată sau în baza unei licențe de volum, de întreținere sau a unui contract scris de altă natură cu Apple, vă este acordată o licență neexclusivă limitată pentru a instala, utiliza și rula o (1) copie a Software-ului Apple pe un singur computer marca Apple la un moment dat. De exemplu, aceste termene de licență pentru o singură copie vi se aplică dacă ați obținut Software-ul Apple preinstalat pe un hardware marca Apple.

B. Licența Mac App Store. Dacă ați obținut o licență pentru Software-ul Apple din Mac App Store sau printr-o descărcare automată în conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe și în baza regulilor de utilizare a Serviciilor și Conținutului definite în Termenele și condițiile serviciilor multimedia Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ro/terms.html) („Reguli de utilizare”), vă este acordată o licență limitată, netransferabilă și neexclusivă:

(i) pentru a descărca, instala, utiliza și rula pentru uz personal, necomercial, o (1) copie a Software-ului Apple direct pe fiecare computer marca Apple compatibil („Computer Mac") pe care îl dețineți sau îl controlați;

(ii) în cazul unei întreprinderi comerciale sau al unei instituții educaționale, de a descărca, instala, utiliza și rula o (1) copie a Software-ului Apple pentru utilizarea: (a) de către o singură persoană pe fiecare Computer Mac pe care îl dețineți sau controlați sau (b) de către mai multe persoane pe un singur Computer Mac partajat pe care îl dețineți sau controlați. De exemplu, un singur angajat poate utiliza Software-ul Apple atât pe Computerul Mac desktop, cât și pe Computerul Mac laptop sau mai mulți studenți pot utiliza pe rând Software-ul Apple pe un singur Computer Mac amplasat într-un centru de resurse sau într-o bibliotecă; și

(iii) cu excepția celor prevăzute altfel în scris, semnate sau emise de un reprezentant autorizat Apple, de a instala, utiliza și rula un număr maxim de (2) copii sau instanțe suplimentare ale Software-ului Apple sau orice software al sistemelor de operare macOS sau OS X anterioare sau versiuni ulterioare ale Software-ului Apple, în mediile de sisteme de operare virtuale de pe fiecare computer marca Apple pe care îl dețineți sau controlați și pe care este instalat Software-ul Apple, pentru: (a) dezvoltare software; (b) testare pe parcursul dezvoltării software-ului; (c) utilizare macOS Server; sau (d) utilizare personală, necomercială.

Cu excepția permisiunilor exprese din Secțiunea 3, permisiunea formulată în Secțiunea 2B (iii) de mai sus nu vă permite să utilizați copiile sau instanțele virtualizate ale Software-ului Apple în asociere cu un birou de servicii, cu servicii de partajare a timpului, a terminalelor, servicii de transmisie sau cu alte tipuri similare de servicii. Cu excepția permisiunilor exprese din prezenta Secțiune 2B, nu este permisă utilizarea Software-ului Apple pentru rularea vreunui software de sistem de operare Apple, inclusiv iOS, iPadOS, watchOS sau tvOS, în medii virtuale ale sistemului de operare pe (un) computer(e) Mac.

C. Licență de volum sau întreținere. Dacă ați obținut Software-ul Apple în cadrul unui program de licență angro sau de întreținere de la Apple, clauzele licenței dvs. angro sau de întreținere vor determina numărul de copii ale Software-ului Apple pe care le puteți descărca, instala, utiliza și rula pe computerele marca Apple pe care le dețineți sau controlați. Cu excepția cazului în care există alte acorduri scrise din partea Apple, toate celelalte termene și condiții din prezenta Licență se vor aplica utilizării Software-ului Apple obținut în baza unei licențe angro sau de întreținere.

D. Cerințe de sistem; cont Apple. Reține că Software-ul Apple este compatibil doar cu hardware-ul marca Apple care respectă cerințele de sistem specificate de Apple. În plus, utilizarea și accesarea anumitor funcții ale Software-ului Apple și anumitor servicii (definite la Secțiunea 6) pot necesita din partea dvs. solicitarea unei combinații unice de nume de utilizator și parolă, cunoscută drept cont Apple.

E. Fonturi. În conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe, puteți utiliza fonturile incluse în Software-ul Apple pentru afișarea și tipărirea conținutului în timp ce rulați Software-ul Apple. Cu toate acestea, puteți îngloba fonturile în conținut doar dacă acest lucru este permis de restricțiile de înglobare aferente fontului în cauză. Aceste restricții de înglobare se găsesc în panoul Font Book/Previzualizare/Afișează informații font.

F. Voci; Subtitrări în timp real. În conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe, puteți: (i) să utilizați vocile de sistem incluse în Software-ul Apple („Voci de sistem”) (1) în timp ce rulați Software-ul Apple și (2) pentru a crea propriul conținut și proiecte originale pentru uz personal, necomerciale; (ii) să utilizați în timp real Subtitrările live generate automat de Software-ul Apple („Subtitrări live”), indiferent dacă sunt generate în timpul unui apel FaceTime sau altfel,

numai pentru utilizarea personală, necomercială; și (iii) să utilizați funcția Voce personală pentru a crea o voce pe dispozitiv care sună ca dvs. („Voce personală”) folosind propria voce pentru utilizare personală, necomercială. Nicio altă creare sau utilizare a Vocilor de sistem, Subtitrărilor live sau Vocii personale nu este permisă de această licență, inclusiv, însă fără limitare la utilizarea, reproducerea, afișarea, performanța, înregistrarea, editarea sau retribuirea oricărei Voci de sistem, Subtitrări live sau Vocii personale într-un context pentru profit, fără profit, partajare publică sau comercial.

G. Funcțiile și compatibilitatea aplicației Poze. Este posibil ca aplicația Poze din Software-ul Apple („Aplicația Poze”) să nu fie compatibilă cu unele formate video și foto. Utilizarea unora dintre funcțiile Aplicației Poze va depinde de funcțiile camerei dvs. Sincronizarea pozelor cu Aplicația Poze și cu orice servicii furnizate de Apple sau de terți poate determina pierderi de date. Grafica, muzica și temele diaporamelor incluse în Aplicația Poze sunt destinate strict utilizării personale, necomerciale, în diaporamele pe care le creați utilizând Aplicația Poze. Nu puteți să utilizați, să extrageți sau să distribuiți în mod independent, comercial sau altfel, niciuna dintre fotografiile, imaginile, elementele grafice, ilustrațiile, conținuturile audio, video sau materialele similare („Materiale digitale”) conținute în aplicația Poze sau furnizate ca parte a acesteia sau să utilizați în orice alt fel Materialele digitale în afara contextului utilizării intenționate a acestora ca parte a Aplicației Poze.

H. Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon.
1. În măsura în care Apple și/sau afiliații săi pun un anumit software și/sau conținut la dispoziție pentru stocarea în memoria tampon (de exemplu, conținut aplicabil din Mac App Store) („Conținut Apple eligibil”), anumite caracteristici ale Software-ului Apple („Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon”) ar putea descărca și stoca în memoria tampon locală un astfel de Conținut Apple eligibil, pe computerul dvs. Apple ce rulează Software-ul Apple (în scopuri legate de prezenta Secțiune, un astfel de computer Apple este denumit „Computer Mac ce permite stocarea în memoria tampon”). **Dacă utilizați Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului Apple, sunteți de acord că Apple ar putea descărca și stoca în memoria tampon un astfel de Conținut Apple eligibil, pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon.** Puteți dezactiva în orice moment Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului Apple în Partajare din Configurări de sistem, pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon.

2. Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului Apple sunt create pentru utilizarea doar pe un Computer Mac ce permite stocarea în memoria tampon pe care îl aveți în proprietate sau pe care îl controlați și în exclusivitate în scopul urgentării livrării unui astfel de Conținut Apple eligibil către utilizatorii finali autorizați din reședința, compania sau organizația dvs. Înțelegeți că astfel de utilizatori ar putea avea nevoie de autentificarea separată la Apple, înainte de recepționarea Conținutului Apple eligibil și înțelegeți faptul că livrarea urgentată a Conținutului Apple eligibil prin intermediul Computerului Mac ce permite stocarea în memoria tampon nu va modifica termenele sub care dvs. sau utilizatorii dvs. finali recepționați acest Conținut Apple eligibil.

3. Confirmați și sunteți de acord cu faptul că utilizarea integrală a Conținutului Apple eligibil este supusă termenelor de licență aplicabile ce guvernează tipul de Conținut Apple eligibil ce este în curs de stocare în memoria tampon. Aceste termene ar putea include, fără limitare, Termenele și condițiile Serviciilor Media Apple, Termenele și condițiile iCloud, Contractul Instructor iTunes U, Contractul de licență software iTunes U și/sau termenele de licențiere aplicabile ce însoțesc software-ul descărcat, în afara cazului în care descărcarea a fost însoțită de propriul său contract separat de licență, caz în care este valabil acesta din urmă. O listă a contractelor de licență pentru software Apple (SLA) poate fi găsită aici: https://www.apple.com/legal/sla/. Confirmați și sunteți de acord că utilizarea Caracteristicilor de stocare a conținutului în memoria tampon, precum și stocarea Conținutului Apple eligibil pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon nu vă transferă în plus niciun alt drept față de cele ce vă sunt garantate prin termenele de licențiere aplicabile Conținutului Apple eligibil și nu constituie o garanție, renunțare sau altfel de limitare a oricăror drepturi ale Apple sau ale altor deținători de drepturi de autor asupra Conținutului Apple eligibil.

4. Nu aveți autorizația de a instala Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon având activate Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon într-o rețea pe care nu o aveți în proprietate sau pe care nu o controlați (sau pentru care nu aveți autorizația legală de a o utiliza în astfel de scopuri) sau de a permite accesul la un astfel de Conținut Apple eligibil unor utilizatori finali din afara reședinței, companiei organizației dvs. Sunteți de acord să utilizați Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon doar în scopuri personale, non-comerciale, sau în interiorul companiei sau organizației dvs. și doar conform permisiunilor indicate explicit prin prezenta. Nu aveți dreptul de a furniza către terți un serviciu care integrează sau profită de serviciile sau informațiile furnizate de Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon sau utilizează în vreun fel Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon.

5. Dacă activați Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului Apple, sunteți de acord că Apple poate stoca, monitoriza și securiza Conținutul Apple eligibil aflat pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon și că poate colecta și utiliza informații tehnice despre Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon și despre rețelele aferente, inclusiv, dar fără limitare, identificatoarele hardware și adresele IP, în astfel de scopuri. Sunteți de acord să nu dezactivați, să nu întrerupeți, să nu alterați, să nu vă sustrageți și să nu interveniți în vreun alt mod asupra mecanismelor Apple de verificare, stocare sau autentificare, semnăturii digitale, managementului drepturilor digitale sau asupra altor mecanisme de securitate implementate în sau de Software-ul Apple, servicii, Conținutul Apple eligibil sau de alte tehnologii sau software Apple și să nu permiteți altor persoane să facă aceste lucruri.

6. Apple își rezervă dreptul de a opri punerea la dispoziție a Conținutului Apple eligibil pentru stocarea în memoria tampon de pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon (de exemplu, un anumit conținut pe care l-ați stocat anterior în memoria tampon ar putea fi indisponibil pentru stocarea ulterioară în memoria tampon) și de a elimina, în orice moment, la discreția sa, orice Conținut Apple eligibil stocat în memoria tampon de pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon; într-o astfel de situație, Apple nu va fi făcută răspunzătoare. Înțelegeți că o astfel de stocare în memoria tampon a Conținutului Apple eligibil ar putea fi indisponibilă în anumite țări sau regiuni. În orice moment, puteți elimina Conținutul Apple eligibil și puteți dezactiva Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon.

I. Conexiuni desktop de la distanță. În conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe, în cazul conectării de la distanță de pe alt computer sau dispozitiv electronic (denumit fiecare în parte „Dispozitiv") la un computer marca Apple care execută Software-ul Apple (în scopul prezentei Secțiuni, acest computer marca Apple este denumit „Mac de bază"), prin funcția Partajare de ecran sau prin orice altă metodă:

(i) doar un (1) Dispozitiv se poate conecta de la distanță la un moment dat, direct sau indirect, pentru a controla sesiunea de desktop grafic a Software-ului Apple, care este rulată și afișată pe Mac-ul de bază; și

(ii) un număr rezonabil de Dispozitive se pot conecta de la distanță în același timp doar pentru a observa simultan aceeași sesiune de desktop grafic a Software-ului Apple rulată și afișată pe Mac-ul de bază, atâta timp cât acestea nu controlează în niciun mod Software-ul Apple; dar

(iii) doar un (1) Dispozitiv marca Apple se poate conecta de la distanță la un moment dat, direct sau indirect, pentru a controla o sesiune de desktop grafic separată a Software-ului Apple, diferită de cea rulată și afișată pe Mac-ul de bază, iar această conexiune poate fi efectuată doar prin intermediul funcției Partajare de ecran a Software-ului Apple.

Cu excepția permisiunilor exprese din prezenta Secțiune 2I sau din Secțiunea 3 sau a clauzelor contrare din licența Apple, sunteți de acord să nu utilizați Software-ul Apple sau oricare dintre funcțiile acestuia în asociere cu birourile de servicii, cu serviciile de partajare a timpului, a terminalelor sau cu alte tipuri similare de servicii, indiferent dacă asemenea servicii sunt furnizate în cadrul propriei dvs. organizații sau pentru terțe părți.

J. Alte restricții privind utilizarea. Drepturile prevăzute în prezenta Licență nu vă permit să instalați, să utilizați sau să rulați Software-ul Apple pe niciun computer care nu este marca Apple și nici să le permiteți altor persoane să efectueze aceste acțiuni, iar dumneavoastră sunteți de acord cu aceste dispoziții. Sunteți de acord să nu îndepărtați, estompați sau modificați nicio notificare proprietară (inclusiv notificările privind mărcile comerciale și de copyright) care poate fi aplicată pe software-ul Apple sau conținută în acesta. Cu excepția cazului în care se permite altfel prin clauzele prezentei Licențe sau prin clauze de acordare de licenței de către Apple: (i) doar un singur utilizator poate utiliza Software-ul Apple la un moment dat și (ii) vă este interzis să puneți la dispoziție Software-ul Apple într-o rețea unde poate fi rulat sau utilizat de mai multe computere în același timp. Cu excepția permisiunilor exprese din Secțiunea 3, sunt interzise închirierea, darea în leasing, împrumutarea, vânzarea, redistribuirea sau subcontractarea licenței Software-ului Apple.

K. Copie de backup. Puteți face o copie a Software-ului Apple (excluzând codul Boot ROM și alte firmware-uri Apple încapsulate sau conținute în alt mod în hardware-ul marca Apple) într-o formă care poate fi citită de computer doar în scopuri de backup, cu condiția ca această copie de backup să includă toate notificările despre drepturile de autor și alte drepturi de proprietate conținute în original. Codul Boot ROM și firmware-urile Apple sunt furnizate doar pentru utilizarea pe hardware-ul marca Apple și se interzice copierea, modificarea sau redistribuirea integrală sau parțială a acestora.

L. Migrarea software-ului existent. Dacă utilizați aplicația Asistent de migrare/configurare pentru a transfera software-ul de pe un computer marca Apple pe altul, rețineți faptul că utilizarea în continuare a copiei originale a software-ului poate fi interzisă după transferarea copiei pe alt computer, cu excepția cazului în care aveți deja o copie licențiată a respectivului software pe ambele computere. Se recomandă consultarea contractelor de licență software relevante pentru termenele și condițiile aplicabile. Este posibil ca software-ul și serviciile terților părți să nu fie compatibile cu acest Software Apple, iar instalarea acestuia să afecteze disponibilitatea și capacitatea de utilizare a software-ului și serviciilor terților.

M. Open Source. Anumite componente ale Software-ului Apple și programele open source ale terților incluse în Software-ul Apple au fost sau pot fi puse la dispoziție de Apple pe site-ul său web Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (denumite în mod colectiv „Componente open source"). Puteți modifica sau înlocui doar aceste Componente open source, în următoarele condiții: (i) Software-ul Apple modificat rezultat este utilizat în locul Software-ului Apple nemodificat pe computerele marca Apple pe care le dețineți sau controlați, atâta timp cât fiecare astfel de computer Apple are o copie licențiată corespunzătoare a Software-ului Apple; și (ii) respectați celelalte clauze ale acestei Licențe și orice clauze de licențiere aplicabile care guvernează utilizarea Componentelor open source. Apple nu are obligația de a furniza actualizări, întreținere, garanție, asistență tehnică sau de altă natură sau servicii pentru Software-ul Apple modificat rezultat. Recunoașteți în mod expres că, în cazul unei erori sau defecțiuni a hardware-ului Apple ca urmare a modificării Componentelor open source ale Software-ului Apple, această eroare sau defecțiune este exclusă din clauzele garanției pentru hardware-ul Apple.

N. Fără inginerie inversă. Nu vă sunt permise și sunteți de acord să nu întreprindeți sau să permiteți altora să întreprindă copierea (cu excepția celei permise în mod expres de prezenta Licență sau de Regulile de utilizare dacă acestea vă sunt aplicabile), decompilarea, ingineria inversă, dezasamblarea, încercarea de a deriva codul sursă sau datele de antrenare, decriptarea, modificarea sau crearea de lucrări derivate ale Software-ului Apple sau ale oricăror servicii furnizate de Software-ul Apple sau ale oricărei părți a acestora (cu excepția cazului și doar în măsura în care oricare dintre restricțiile menționate anterior este interzisă prin dispoziții legale sau prin condițiile de licențiere care guvernează utilizarea Componentelor open source care pot fi incluse cu Software-ul Apple). În plus, sunteți de acord să nu interferați, să nu dezactivați sau să nu modificați niciunul dintre indicatorii audio, vizuali sau de altă natură ai Software-ului Apple sau ai hardware-ului marca Apple furnizat de Apple pentru a indica faptul că are loc o înregistrare video, o înregistrare prin microfon, o înregistrare a ecranului sau o înregistrare cu camera.

O. Respectarea legilor. Sunteți de acord să utilizați Software-ul și Serviciile Apple (așa cum sunt definite în Secțiunea 6 de mai jos) în conformitate cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv legile locale ale țării sau regiunii în care aveți domiciliul sau în care descărcați sau utilizați Software-ul și Serviciile Apple. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați Software-ul și Serviciile Apple pentru a genera conținut artificial (inclusiv, de exemplu, conținut artificial explicit sau sexual) în orice mod interzis de legislația aplicabilă. Este posibil ca anumite funcții ale Software-ului și Serviciilor Apple să nu fie disponibile în toate limbile sau regiunile, iar unele funcții pot varia în funcție de regiune. Este posibil ca unele funcții sau conținuturi ale Software-ului și Serviciilor Apple să facă obiectul unor condiții sau restricții suplimentare. Pentru unele funcții ale Software-ului Apple și ale Serviciilor, este necesară o conexiune la internet.

P. Software furnizat de terți. Apple a furnizat ca parte a pachetului de Software Apple și poate oferi drept upgrade, actualizare sau supliment al Software-ului Apple acces la anumite software-uri sau servicii furnizate de terți. În măsura în care Software-ul Apple conține sau oferă acces la orice software sau servicii terțe, Apple nu are nicio obligație expresă sau implicită de a oferi asistență tehnică sau de altă natură pentru software-ul sau serviciile în cauză. Vă rugăm să contactați direct comerciantul sau producătorul de software sau furnizorul de servicii pentru asistență tehnică și servicii pentru clienți referitoare la software-ul, serviciile și/sau produsele sale.

Q. Modificări ale Software-ului Apple. Software-ul Apple va verifica periodic la Apple dacă există Modificări ale Software-ului Apple. Dacă este disponibilă o modificare, aceasta se poate descărca și instala automat pe computerul dvs. și, dacă este cazul, pe dispozitivele dvs. periferice. **Prin utilizarea Software-ului Apple, sunteți de acord că Apple poate descărca și instala Modificări software Apple automate pe computerul dvs. și pe dispozitivele dvs. periferice.** Puteți dezactiva oricând actualizările automate ale sistemului de operare și Îmbunătățirile de securitate în fundal prin modificarea configurărilor din Configurări de sistem. Pentru mai multe informații, consultați Manualul de utilizare al computerului dvs.

R. Personaje ale sistemului. În conformitate cu termenele și condițiile acestei Licențe, aveți dreptul să utilizați personaje Genmoji și Memoji incluse sau create cu Software-ul Apple („Personaje sistem"): (i) când rulați Software-ul Apple; și (ii) pentru a crea conținut și proiecte originale pentru utilizare proprie, necomercială. Nicio altă utilizare a Personajelor sistemului nu este permisă de prezenta Licență, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea, reproducerea, afișarea,

executarea, înregistrarea, publicarea sau redistribuirea vreunuia dintre Personajele sistemului într-un context cu scop lucrativ, fără scop lucrativ, de partajare publică sau comercial.

3. Leasing pentru Servicii de dezvoltare permise.
A. Leasing. Puteți închiria sau subînchiria o versiune licențiată în mod valid a software-ului Apple, în întregime, unei persoane fizice sau organizații (fiecare denumită „Utilizator"), cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede altfel în scris, într-un document semnat sau emis de un reprezentant autorizat al Apple:

(i) Software-ul Apple închiriat trebuie să fie utilizat exclusiv pentru a furniza Servicii de dezvoltare permise și fiecare Utilizator trebuie să consulte și să accepte obligația de a respecta termenele prezentei Licențe;

(ii) fiecare perioadă de închiriere trebuie să fie de cel puțin douăzeci și patru (24) de ore consecutive;

(iii) în perioada de închiriere, Locatarul utilizator final trebuie să aibă dreptul unic și exclusiv de a utiliza și controla Software-ul Apple și hardware-ul purtând marca Apple pe care este instalat, cu excepția faptului că dvs., ca parte care închiriază Software-ul Apple („Locator"), puteți furniza asistență administrativă pentru Software-ul Apple; și

(iv) înainte de a utiliza Software-ul Apple, Locatarul utilizator final trebuie să consulte și să accepte obligația de a respecta termenele prezentei licențe și termenele aplicabile oricărui software preinstalat pe Software-ul Apple, inclusiv, dar fără a se limita la, software-ul de dezvoltare Xcode de la Apple și la orice alt software Apple sau terț.

În scopul prezentei Secțiuni 3: (A) Utilizator locatar final înseamnă un Utilizator care este utilizatorul final care folosește în ultimă instanță Software-ul Apple închiriat exclusiv pentru Servicii de dezvoltare permise; și (B) Servicii de dezvoltare permise înseamnă servicii de integrare continuă, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea de software, construirea de software pornind de la codul sursă, testarea automată în timpul dezvoltării de software și rularea instrumentelor de dezvoltare necesare pentru susținerea unor astfel de activități. Fiecare Locator trebuie să notifice Apple înainte de închirierea sau subînchirierea Software-ului Apple în conformitate cu prezenta Secțiune 3, contactând serviciul Apple de relații cu dezvoltatorii (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subînchiriere. Un Utilizator poate subînchiria în continuare Software-ul Apple în temeiul prezentei Secțiuni 3, cu condiția respectării de către Utilizatora tuturor termenelor din prezenta Secțiune 3. Un Utilizator care subînchiriază Software-ul Apple (care este considerat totodată Locator în temeiul prezentei Secțiuni 3) trebuie să renunțe complet la utilizarea și la controlul exclusiv al Software-ului Apple și al hardware-ului marca Apple pe care este instalat, în favoarea Locatarului său în perioada de închiriere.

C. Impunere. Ca Locator, aveți responsabilitatea de a: (i) asigura că fiecare Utilizator respectă cerințele prezentei Secțiuni 3; (ii) asigura că fiecare Utilizator acceptă toate termenele licenței aplicabile; și (iii) susține Apple în ceea ce privește impunerea respectării acesteia. Dacă un Utilizator încalcă prezenta Licență sau alte termene de licență Apple aplicabile, drepturile acestuia de a utiliza Software-ul Apple sunt reziliate automat și sunteți de acord să încetați imediat utilizarea Software-ul Apple de către un astfel de Utilizator când descoperiți o astfel de încălcare sau în cazul unei notificări în scris de la Apple cu privire la o astfel de încălcare.

D. Virtualizare. Pentru fiecare copie a Software-ul Apple care face obiectul unei închirieri în temeiul prezentei Secțiuni 3, un Locator sau un Utilizator (dar nu ambii) poate instala, utiliza și rula copii sau instanțe suplimentare ale Software-ului Apple în medii virtuale cu sisteme de operare conform Secțiunii 2B (iii), cu condiția ca un Locator să poată virtualiza o singură instanță sau copie a Software-ului Apple ca instrument de aprovizionare cu scopul de a permite unui Utilizator să acceseze și să utilizeze Software-ul Apple în temeiul prezentei Secțiuni 3.

E. Configurația sistemului. Dacă sunteți Utilizator, confirmați că este posibil ca Software-ul Apple să fi fost configurat anterior de către Locatorul care vă închiriază Software-ul Apple, inclusiv selecția de configurări pentru Analitică, Servicii de localizare și alte funcții legate de securitate, confidențialitate și colectarea datelor. Confirmați și sunteți de acord că Apple nu răspunde pentru configurarea Software-ului Apple de către Locator.

4. Cesiune.
A. Dacă ați obținut Software-ul Apple preinstalat pe un hardware marca Apple sau ați obținut licența pentru Software-ul Apple din Mac App Store sau printr-o actualizare software, puteți realiza o transferare unică și permanentă a tuturor

drepturilor dvs. de licență asupra Software-ului Apple (în forma sa originală, așa cum este furnizat de Apple) către o altă parte, în următoarele condiții: (i) Software-ul Apple este transferat împreună cu hardware-ul marca Apple; (ii) transferul trebuie să includă Software-ul Apple în integralitatea sa, inclusiv toate părțile componente și prezenta Licență; (iii) nu veți păstra nicio copie a Software-ului Apple, integrală sau parțială, inclusiv copiile stocate pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare; și (iv) partea care va primi Software-ul Apple citește și consimte să accepte termenele și condițiile din prezenta Licență. În scopul prezentei Licențe, dacă Apple furnizează o actualizare (de exemplu, de la versiunea 10.14 la 10.14.1) a Software-ului Apple, actualizarea este considerată drept parte a Software-ului Apple și nu poate fi transferată separat de versiunea anterioară actualizării Software-ului Apple.

B. Este interzisă transferarea oricărui Software Apple modificat sau înlocuit în conformitate cu Secțiunea 2M de mai sus. Toate componentele Software-ului Apple sunt furnizate ca parte a unui pachet și nu pot fi separate de pachet și distribuite drept aplicații autonome. Rețineți că este posibil ca Software-ul Apple furnizat împreună cu un anumit produs hardware marca Apple să nu funcționeze pe alte modele de hardware marca Apple.

C. Orice copie a Software-ului Apple care poate fi furnizată de Apple în scopuri promoționale, de evaluare, diagnosticare sau restaurare poate fi utilizată doar în scopurile respective și nu poate fi revândută sau cesionată.

D. Apple poate cesiona, în totalitate sau în parte, prezenta Licență sau orice drepturi sau obligații care decurg din aceasta, oricărui afiliat sau oricărei filiale Apple, în orice moment, fără notificare prealabilă.

5. Consimțământul pentru utilizarea datelor. Anumite funcții, precum Analytics, Servicii de localizare, Siri, Dictare și Spotlight pot necesita informații de pe computerul dvs. pentru a le asigura funcționarea. Atunci când activați sau utilizați aceste funcții, se afișează detalii privind informațiile care sunt trimise la Apple și modul în care pot fi utilizate acestea. Puteți afla mai multe detalii accesând https://www.apple.com/privacy/. Informațiile dvs. vor fi tratate în permanență în conformitate cu Politica de confidențialitate Apple, disponibilă la adresa: https://www.apple.com/legal/privacy/ro/.

6. Software-ul și Serviciile Apple și Materiale terțe.
A. Generalități. Software-ul Apple poate permite accesul la Apple iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Hărți, News și alte servicii și site-uri web aparținând Apple și unor terțe părți (denumite colectiv și individual „Servicii"). Utilizarea acestor Servicii necesită acces la internet, iar utilizarea anumitor Servicii poate necesita un Cont Apple sau poate necesita din partea dvs. acceptarea unor condiții suplimentare și poate face obiectul unor costuri suplimentare. Prin utilizarea acestui software în asociere cu un Cont Apple sau cu alte Servicii Apple, acceptați Condițiile de prestare a serviciilor în vigoare, precum ultima versiune a Termenelor și condițiilor Serviciilor multimedia Apple aplicabile în țara sau regiunea din care ați accesat aceste Servicii, pe care le puteți accesa și consulta la https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ro/terms.html.

B. Dacă vă înscrieți la iCloud, anumite funcții iCloud, precum „iCloud Drive", „Albume partajate" și „Găsire", pot fi accesate direct din Software-ul Apple. Luați la cunoștință și acceptați că utilizarea iCloud și a acestor funcții face obiectul celei mai recente versiuni a termenelor și condițiilor pentru serviciul iCloud, pe care le puteți accesa și examina la: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/ro/terms.html.

C. Conținutul aplicației News. Utilizarea de către dvs. a conținutului accesat prin intermediul aplicației News se limitează exclusiv la o utilizare personală, necomercială, nu vă transferă niciun drept de proprietate asupra conținutului și exclude explicit, fără limitare, toate drepturile de utilizare comerciale sau promoționale asupra acestui conținut.

D. Hărți. Este posibil ca serviciul și funcțiile pentru hărți ale Software-ului Apple („Hărți"), inclusiv acoperirea datelor cartografice, să varieze în funcție de regiune. Atunci când activați sau utilizați Hărți, vor fi furnizate detalii privind informațiile care sunt trimise la Apple și modul în care acestea pot fi utilizate. Luați la cunoștință și sunteți de acord că utilizarea serviciului Hărți de către dvs. face subiectul celor mai recente termene și condiții ale serviciului Hărți, pe care le puteți accesa și analiza în bara laterală a aplicației Hărți.

E. Inteligență artificială. Dispozitivele, Software-ul și Serviciile Apple vă pot furniza, de asemenea, acces la funcții de inteligență artificială (denumite colectiv „Inteligență artificială"). Inteligența artificială poate face greșeli. Uneori, este posibil ca sursele utilizate de Inteligența artificială să nu fie fiabile, relevante sau exacte, iar uneori Inteligența artificială vă poate da informații greșite. Atunci când răspunde, Inteligența artificială poate folosi informații pe care le găsește pe internet. Rezultatele pot părea convingătoare, dar pot fi, de asemenea, incomplete, inexacte sau inadecvate. Folosiți-vă întotdeauna judecata și verificați informațiile pe care le primiți de la Inteligența artificială înainte de a lua decizii sau de a acționa. Sunteți de acord că aveți responsabilitatea de a evalua dacă rezultatele sunt complete, corecte și

adecvate pentru scopul dvs., inclusiv dacă este necesară o verificare manuală. Inteligența artificială nu este concepută sau destinată să furnizeze recomandări profesionale și nu ar trebui să utilizați rezultatele generate pentru a furniza astfel de recomandări sau pentru a lua decizii legate de sănătate, aspecte financiare, juridice, comerciale sau alte activități cu risc ridicat fără verificare umană. Orice rezultat referitor la aceste domenii este furnizat exclusiv în scop informativ și nu înlocuiește recomandările unui profesionist calificat. Recunoașteți și sunteți de acord că dvs., nu Apple, aveți responsabilitatea pentru modul în care utilizați, interpretați sau acționați pe baza rezultatelor generate de Inteligența artificială în funcție de solicitările pe care le formulați. Nu aveți dreptul să accesați, să utilizați, să solicitați sau să permiteți altor persoane să acceseze sau să utilizeze ori să solicite Inteligența artificială în niciun mod care ar cauza: (i) exploatarea, vătămarea sau amenințarea cu vătămarea copiilor, inclusiv crearea, distribuirea sau promovarea de materiale privind abuz sexual asupra copiilor, (ii) promovarea sau facilitarea violenței din orice motiv; (iii) încurajarea utilizării ilegale sau imprudente a armelor sau obiectelor periculoase; (iv) facilitarea, promovarea sau glorificarea oricărei forme de sinucidere sau autovătămare; (v) înșelarea sau inducerea în eroare a altor persoane, inclusiv a activităților legate de plagiat, lipsă de integritate academică, înșelătorii, fraudă, phishing, malware și promovarea sau amplificarea informațiilor eronate sau a dezinformării; (vi) clasificarea persoanelor pe baza datelor biometrice pentru a deduce atribute sensibile; (vii) evaluarea sau clasificarea persoanelor pe baza comportamentului social sau a trăsăturilor personale care duc la un tratament prejudiciabil sau nefavorabil, fie într-un context fără legătură cu datele inițiale, fie în mod nejustificat sau disproporționat; (viii) evaluarea riscului ca o persoană să comită o infracțiune sau utilizarea în scopuri oficiale în legătură cu aplicarea legii sau justiția penală; (ix) încercarea de a abuza, de a compromite, de a perturba sau de a obține acces neautorizat la rețele, sisteme sau servicii ale altor entități (inclusiv Apple); (x) eludarea oricăror politici de siguranță, mecanisme de protecție sau restricții din cadrul oricărui Software sau Serviciu Apple; (xi) eliminarea filigranelor sau a altor elemente de identificare a conținutului menite să indice drepturile de proprietate intelectuală sau să eticheteze conținutul ca fiind generat de IA sau (xii) utilizarea rezultatelor generate de capabilitățile și funcționalitățile de Inteligență artificială pentru a antrena, ajusta fin sau îmbunătăți un alt model de inteligență artificială. Vă păstrați toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală, pe care le aveți în și la solicitările trimise către Inteligența artificială. Sub rezerva drepturilor preexistente ale Apple sau ale terților, Apple nu pretinde dreptul de proprietate asupra niciunui rezultat pe care îl primiți de la Inteligența artificială. Va trebui să stabiliți în mod independent ce drepturi aveți, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, asupra rezultatelor generate și în ce măsură acestea pot fi utilizate, ținând cont de scenariile dvs. de utilizare și de legislația jurisdicțiilor relevante. Este posibil ca rezultatele generate de Inteligența artificială să nu fie unice pentru dvs. Este posibil ca și alte persoane să trimită solicitări similare cu ale dvs. și să primească ca răspuns rezultate identice, similare sau diferite.

F. Înțelegeți că prin utilizarea oricăruia dintre Software-ul și Serviciile Apple este posibil să întâlniți conținut ce poate fi considerat drept ofensator, indecent sau discutabil, conținut care poate a fost sau nu identificat ca având limbaj explicit și că rezultatele oricărei căutări, ale oricărui rezultat generat de inteligența artificială sau ale accesării unei anumite adrese URL pot genera automat și neintenționat linkuri sau trimiteri la materiale discutabile sau pot să nu reprezinte, în orice alt mod, punctele de vedere ale Apple. Cu toate acestea, sunteți de acord că veți utiliza Software-ul și Serviciile Apple pe propriul risc și că Apple, afiliații, reprezentanții, mandanții sau licențiatorii acesteia nu vor avea nicio răspundere față de dvs. pentru conținut care poate fi considerat ofensator, indecent sau discutabil.

G. Există Software și Servicii Apple care pot afișa, include sau pune la dispoziție conținut, date, informații, aplicații sau materiale de la terți („Materiale terțe”) sau care pot furniza linkuri către anumite site-uri web ale unor terții. Prin utilizarea Software-ului și a Serviciilor Apple, luați la cunoștință și sunteți de acord că Apple nu răspunde pentru examinarea sau evaluarea conținutului, acurateței, integralității, actualității, validității, respectării drepturilor de autor, legalității, decenței, calității sau oricărui alt aspect al unor asemenea Materiale sau site-uri web ale unor terțe părți. Apple, reprezentanții săi și societățile sale afiliate sau subsidiare nu garantează, nu aprobă, nu susțin și nu își asumă și nu vor avea nicio răspundere față de dvs. sau orice altă persoană pentru niciun Serviciu, Material sau site web terț și nici pentru alte materiale, produse sau servicii terțe. Materialele terțe și linkurile către alte site-uri web sunt furnizate strict pentru comoditatea dvs.

H. Nici Apple și niciunul dintre furnizorii săi de conținut nu garantează disponibilitatea, acuratețea, integralitatea, fiabilitatea sau actualitatea informațiilor bursiere, a datelor de localizare geografică, a informațiilor despre sănătate sau a oricăror alte date afișate de orice Software și Servicii Apple. Informațiile financiare afișate de orice Software și Servicii Apple sunt doar cu titlu informativ și nu trebuie să vă bazați pe ele drept recomandări pentru investiții. Înainte de a executa orice tranzacție bursieră bazată pe informațiile obținute prin intermediul Software-ului și Serviciilor Apple, este recomandat să consultați un specialist financiar sau în investiții, care este calificat din punct de vedere legal pentru a furniza consultanță financiară sau de investiții în țara sau în regiunea dvs. Datele de localizare geografică furnizate de orice Software și Serviciu Apple, inclusiv serviciul Hărți Apple, sunt furnizate doar pentru navigație și/sau planificare elementară și nu trebuie să vă bazați pe ele în situații care necesită informații precise de localizare sau în care datele de localizare eronate, imprecise, întârziate sau incomplete pot duce la moarte, vătămare personală sau daune materiale

sau de mediu. Acceptați faptul că rezultatele pe care le primiți de la serviciul Hărți pot fi diferite față de condițiile rutiere și de teren reale din cauza unor factori care pot afecta precizia datelor Hărți, precum, fără limitare, condițiile meteo, rutiere și de trafic și evenimentele geopolitice. Pentru siguranța dvs., acordați întotdeauna atenție indicatoarelor rutiere și condițiilor rutiere curente. Respectați practicile conducerii preventive și reglementările privind traficul și rețineți că este posibil ca itinerarele pietonale și pentru biciclete să nu includă trasee desemnate.

I. În măsura în care transmiteți orice conținut utilizând Software-ul și Serviciile Apple, declarați că dețineți toate drepturile sau că dispuneți de o autorizație sau de un alt tip de permisiune legală pentru a transmite astfel de conținut și că respectivul conținut nu încalcă niciuna dintre condițiile de prestare a serviciilor aplicabile Software-ului și Serviciilor Apple. Sunteți de acord că Software-ul și Serviciile Apple includ conținut, informații și materiale protejate prin drepturi de proprietate care sunt deținute de Apple, de proprietarul site-ului sau concesionarii acestora și sunt protejate prin legile referitoare la proprietatea intelectuală și alte legi, incluzând dar fără a se limita la legea dreptului de autor. Consimțiți să nu utilizați acest tip de conținut, informații sau materiale altfel decât pentru utilizarea permisă a Software-ului și Serviciilor Apple și în nicio altă manieră aflată în discordanță cu condițiile prezentei Licențe sau care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale unui terț sau ale Apple. Nicio porțiune a Software-ului și Serviciilor Apple nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc. Sunteți de acord să nu modificați, să nu închiriați, să nu dați în leasing, să nu împrumutați, să nu vindeți, să nu distribuiți sau să nu creați lucrări derivate pe baza Software-ului și Serviciilor Apple, în niciun fel, și nu veți exploata Software-ul și Serviciile Apple în niciun mod neautorizat, inclusiv, fără limitare, utilizarea Software-ului și Serviciilor Apple pentru transmiterea de viruși, viermi, troieni sau alte tipuri de malware pentru computer ori prin violarea sau supraîncărcarea capacității rețelei. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați programele software și serviciile Apple în niciun mod pentru a trimite mesaje nesolicitate, a frauda, a hărțui, a abuza, a urmări, a amenința, a defăima, a comite (sau a încerca să comiteți) o înșelătorie (trimiterea unei comunicări care încearcă să inducă în eroare o persoană într-un mod care ar putea cauza pierderi sau prejudicii) sau a încălca în orice alt mod drepturile oricărei alte părți și înțelegeți că Apple nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru astfel de utilizări de către dvs., nici pentru eventualele mesaje sau transmisii de materiale care conțin hărțuire, amenințare, defăimare, cu caracter ofensator, care încalcă drepturi sau cu caracter ilegal pe care le puteți primi ca urmare a utilizării oricăruia dintre programele Software și Serviciile Apple.

J. Este posibil ca anumite programe Software Apple, Servicii și Materiale de la terțe părți să nu fie disponibile în toate limbile sau în toate țările ori regiunile. Apple nu face nicio declarație în sensul că asemenea Software-uri și Servicii Apple, precum și Materiale terțe sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în orice locație geografică specifică. În măsura în care optați să utilizați sau să accesați astfel de Software și Servicii Apple, precum și Materiale terțe, faceți acest lucru din proprie inițiativă și răspundeți pentru conformitatea cu orice legi în vigoare, inclusiv, fără limitare, cu legile locale și legile privind confidențialitatea și colectarea datelor în vigoare. Apple și concesionarii săi își rezervă dreptul de a modifica, a suspenda, a elimina sau a dezactiva accesul la orice Software și Servicii Apple în orice moment și fără notificare prealabilă. Apple nu își asumă în niciun caz răspunderea pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la oricare asemenea Software și Servicii Apple. De asemenea, Apple poate impune limite asupra utilizării sau accesării unor anumite programe Software și Servicii Apple, în orice caz și fără notificare prealabilă sau asumare a răspunderii.

7. Rezilierea. Prezenta Licență rămâne în vigoare până la încetarea sa. Drepturile dvs. care decurg din prezenta Licență vor înceta automat sau nu vor mai fi în vigoare, fără preaviz din partea Apple, dacă nu respectați vreuna dintre clauzele prezentei Licențe. La încetarea prezentei Licențe, trebuie să încetați orice utilizare a Software-ului Apple și să distrugeți toate copiile, integrale sau parțiale, ale acestuia. Prevederile secțiunilor 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 și 13 ale prezentei Licențe vor fi aplicabile și după orice asemenea încetare.

8. Declinarea răspunderii pentru garanție.
A. Dacă sunteți un client cu calitatea de consumator (o persoană care utilizează Software-ul Apple în afara activităților comerciale sau profesionale), este posibil să aveți drepturi legale în țara dvs. de reședință care să interzică aplicarea următoarelor limitări în cazul dvs. și, acolo unde sunt interzise, acestea nu se vor aplica în cazul dvs. Pentru a afla mai multe despre drepturi, contactați o organizație locală în domeniul consultanței pentru consumatori și consultați Suplimentul jurisdicțional.

B. RECUNOAȘTEȚI ȘI ACCEPTAȚI ÎN MOD EXPRES CĂ, ÎN LIMITELE PERMISE PRIN LEGILE ÎN VIGOARE, UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI APPLE ȘI A SERVICIILOR SE FACE PE PROPRIUL RISC ȘI CĂ VĂ ASUMAȚI INTEGRAL RISCURILE REFERITOARE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚĂ, ACURATEȚE ȘI EFORT.

C. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGILE ÎN VIGOARE, SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE APPLE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE

GARANȚIE, IAR APPLE ȘI CONCESIONARII APPLE (DENUMIȚI COLECTIV „APPLE” ÎN SCOPUL SECȚIUNILOR 8 ȘI 9) SE EXONEREAZĂ DE ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII REFERITOARE LA SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE APPLE, FIE ELE EXPLICITE, IMPLICITE SAU LEGALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE ȘI/SAU CONDIȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ACURATEȚE, FOLOSINȚĂ LINIȘTITĂ ȘI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚELOR PĂRȚI.

D. APPLE NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ȘI SERVICIILOR APPLE VA FI LIPSITĂ DE PROBLEME, CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE SAU SERVICIILE EXECUTATE ORI FURNIZATE DE SOFTWARE-UL APPLE VOR CORESPUNDE CERINȚELOR DVS., CĂ OPERAREA SOFTWARE-ULUI ȘI SERVICIILOR APPLE VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI, CĂ ORICE SERVICIU VA CONTINUA SĂ FIE PUS LA DISPOZIȚIE, CĂ DEFECTELE DIN SOFTWARE-UL ORI SERVICIILE APPLE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SOFTWARE-UL ORI SERVICIILE APPLE VOR FI COMPATIBILE SAU VOR FUNCȚIONA CU ORICE SOFTWARE, APLICAȚII SAU SERVICII ALE UNOR TERȚE PĂRȚI. INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE APPLE POATE AFECTA DISPONIBILITATEA ȘI CAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, A APLICAȚIILOR SAU A SERVICIILOR TERȚE, PRECUM ȘI A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR APPLE.

E. ÎN PLUS, RECUNOAȘTEȚI CĂ SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE APPLE NU SUNT DESTINATE SAU ADECVATE PENTRU UTILIZAREA ÎN SITUAȚII SAU MEDII ÎN CARE DEFECTAREA SAU ÎNTÂRZIERILE SOFTWARE-ULUI ORI SERVICIILOR APPLE SAU ERORILE SAU INEXACTITĂȚILE DIN CONȚINUTUL, DATELE SAU INFORMAȚIILE FURNIZATE DE ACESTEA AR PUTEA DUCE LA DECESUL, VĂTĂMAREA CORPORALĂ SAU DAUNE IMPORTANTE FIZICE SAU DE MEDIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, OPERAREA INSTALAȚIILOR NUCLEARE, SISTEMELOR DE NAVIGARE SAU DE COMUNICAȚII AERIENE, SISTEMELOR DE CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN, APARATELOR DE MENȚINERE ARTIFICIALĂ A VIEȚII SAU A SISTEMELOR DE ARMAMENT.

F. NICIO INFORMAȚIE SAU RECOMANDARE COMUNICATĂ VERBAL SAU ÎN SCRIS DE APPLE SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL APPLE NU VA CONSTITUI O GARANȚIE. ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE APPLE SE VOR DOVEDI DEFECTUOASE, VĂ VEȚI ASUMA INTEGRAL COSTURILE PENTRU TOATE DEPANĂRILE, REPARAȚIILE SAU CORECȚIILE NECESARE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE SAU LIMITĂRILE DREPTURILOR LEGALE APLICABILE ALE CONSUMATORULUI, AȘA ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

9. Limitarea răspunderii. EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL PRIN PREZENTA LICENȚĂ, ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGISLAȚIA APLICABILĂ NU INTERZICE ACEST LUCRU, APPLE, COMPANIILE AFILIATE, REPREZENTANȚII SAU MANDANȚII ACESTEIA NU VOR RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU PENTRU ORICE DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU PRODUSE ÎN CONSECINȚĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PENTRU DAUNE CAUZATE DE PIERDEREA PROFITURILOR, DETERIORAREA SAU PIERDEREA DE DATE, IMPOSIBILITATEA DE TRANSMITERE SAU DE PRIMIRE DE ORICE DATE SAU INFORMAȚII (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, INSTRUCȚIUNI, SARCINI ȘI MATERIALE DE CURS), ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU ORICE ALTE DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE, REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU CU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI ȘI SERVICIILOR APPLE SAU A ORICĂROR PROGRAME SOFTWARE, APLICAȚII SAU SERVICII ALE TERȚILOR ÎN LEGĂTURĂ CU SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE APPLE, INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI DE TEORIA RĂSPUNDERII (CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ) ȘI CHIAR DACĂ AȚI INFORMAT APPLE ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU PREJUDICII INCIDENTALE SAU PRODUSE ÎN CONSECINȚĂ, AȘA ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ LIMITARE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. Răspunderea totală din partea Apple pentru toate daunele dvs. (în afara celei impuse de legislația în vigoare în cazurile de vătămare corporală) nu va depăși în nicio eventualitate suma de două sute cincizeci de dolari americani (250,00 USD). Limitările de mai sus se vor aplica inclusiv în cazul în care măsura reparatorie menționată mai sus nu reușește să își atingă scopul esențial.

10. Controlul exportării. Nu puteți utiliza, exporta sau reexporta Software-ul Apple decât în conformitate cu legislația Statelor Unite ale Americii și cu legislația din jurisdicția sau jurisdicțiile de unde a fost obținut Software-ul Apple. În mod specific, dar fără limitare, Software-ul Apple nu poate fi exportat sau reexportat (a) în nicio țară supusă unui embargo din partea SUA sau (b) niciunei persoane aflate pe lista privind persoanele desemnate special a Departamentului Trezoreriei SUA sau pe lista entităților sau a persoanelor refuzate a Departamentului de Comerț al SUA sau pe orice alte liste de părți restricționate. Prin utilizarea Software-ului Apple, declarați și garantați că nu vă aflați în niciuna dintre aceste țări și pe niciuna dintre aceste liste. De asemenea, sunteți de acord că nu veți utiliza Software-ul Apple în niciun scop interzis de legislația Statelor Unite, inclusiv, printre altele, la dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producția de proiectile, arme nucleare, chimice sau biologice.

11. Utilizatori finali guvernamentali și entități și asociați de afaceri care fac obiectul HIPAA
A. Utilizatori finali guvernamentali. Software-ul Apple și documentația aferentă sunt „Commercial Products" (Produse comerciale), așa cum este definit acest termen în clauza 48 C.F.R. (Code of Federal Rules), Secțiunea 2.101, constând în „Commercial Computer Software" (Software comercial de calculator) și „Commercial Computer Software Documentation" (Documentație pentru software comercial de calculator), așa cum sunt definiți acești termeni în clauzele 48 C.F.R., Secțiunea 12.212 sau 48 C.F.R., Secțiunea 227.7202, după caz. În conformitate cu clauza 48 C.F.R. Secțiunea 12.212 sau 48 C.F.R. între Secțiunea 227.7202-1 și 227.7202-4, după caz, Software-ul comercial și Documentația pentru software comercial sunt licențiate utilizatorilor finali din cadrul autorităților guvernamentale din SUA (a) numai ca Produse comerciale și (b) numai cu acele drepturi care sunt acordate oricăror alți utilizatori finali în conformitate cu termenele și condițiile din prezenta. Drepturile nepublicate sunt rezervate în virtutea legilor privind drepturile de autor în vigoare în Statele Unite.

B. Entități și asociați de afaceri care fac obiectul HIPAA. Dacă sunteți o entitate sau un asociat de afaceri care face obiectul HIPAA, nu veți utiliza Software-ul Apple, Serviciile Apple sau orice componentă sau funcție a acestora pentru a crea, a primi, a păstra sau a transmite informații medicale sensibile, identificabile individual, inclusiv informații medicale protejate, și nu veți folosi Software-ul Apple sau Serviciile Apple în orice mod prin care Apple (sau orice filială Apple) ar deveni asociatul dvs. de afaceri sau al oricărei terțe părți. Termenii utilizați în această secțiune vor avea înțelesul definit în 45 CFR §160.103.

12. Legea aplicabilă și independența clauzelor. Prezenta Licență va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legislația Statului California, excluzând principiile sale privind conflictul de legi. Prezenta Licență nu va fi guvernată de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, a cărei aplicare este exclusă în mod expres. Dacă sunteți un consumator din Regatul Unit, prezenta Licență va fi reglementată de legile corespunzătoare jurisdicției reședinței dvs. Dacă, din orice motiv, o instanță a unei jurisdicții competente găsește orice prevedere a Licenței ca fiind inaplicabilă, integral sau parțial, celelalte dispoziții rămân în continuare aplicabile integral.

13. Integralitatea contractului; limba aplicabilă. Prezenta Licență constituie integralitatea acordului între dvs. și Apple cu privire la Software-ul Apple și înlocuiește toate înțelegerile anterioare sau actuale asupra acestui subiect. Niciun amendament și nicio modificare a prezentei Licențe nu vor produce efecte dacă nu sunt exprimate în scris și semnate de Apple. Orice traducere a prezentei Licențe este realizată pentru necesități locale și, în eventualitatea unei contradicții între versiunea în limba engleză și versiunea într-o altă limbă, versiunea în limba engleză va prevala, în măsura în care acest lucru este permis de legislația locală din jurisdicția dvs.

14. Recunoașterile terților.
A. Unele părți ale Software-ului Apple pot utiliza sau include software de la terțe părți și alte materiale protejate prin drepturi de autor. Recunoașterile, condițiile de acordare a licenței și limitările răspunderii pentru asemenea materiale sunt cuprinse în documentația electronică pentru Software-ul Apple și utilizarea acestor materiale este guvernată de condițiile de utilizare respective. Utilizarea Google Safe Browsing Service este sub incidența condițiilor de prestare a serviciilor Google (https://www.google.com/intl/ro/policies/terms/) și a politicii de confidențialitate Google (https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/).

B. Unele biblioteci software și alte software-uri de la terțe părți incluse în Software-ul Apple sunt gratuite și licențiate în baza termenelor Licenței publice generale GNU (GPL) sau ale Bibliotecii GNU/Licenței publice secundare generale (LGPL), după caz. Puteți obține o copie completă a codului sursă într-o formă care poate fi citită de computer pentru acest software în baza termenelor GPL și LGPL, după caz, fără costuri, cu excepția costului pentru suport, expediere și manipulare, în urma unei cereri scrise către Apple la opensource@apple.com. Software-ul GPL/LGPL este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE, nici măcar a garanției implicite de VANDABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. O copie a licenței GPL și LGPL este inclusă cu Software-ul Apple.

C. Utilizarea MPEG-4. Acest produs este acordat sub Licența portofoliului de brevete MPEG-4 Systems pentru codarea în conformitate cu standardul MPEG-4 Systems, cu excepția că o licență suplimentară și plata unor redevențe sunt necesare pentru codarea legată de (i) datele stocate sau reproduse pe suporturi fizice pentru care se plătește individual pentru fiecare titlu și/sau (ii) datele pentru care se plătește individual pentru fiecare titlu și sunt transmise către un utilizator final pentru stocare și/sau utilizare permanentă. O astfel de licență suplimentară poate fi obținută de la MPEG LA, LLC. Consultați https://www.mpegla.com pentru detalii suplimentare.

Acest produs este licențiat conform Licenței portofoliului de brevete MPEG-4 Visual pentru utilizare personală și necomercială din partea unui consumator pentru (i) codarea de conținut video în conformitate cu standardul MPEG-4

Visual („Video MPEG-4”) și/sau (ii) decodarea de conținut video MPEG-4 care a fost codat de un consumator angajat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor de video licențiat de MPEG LA pentru a furniza conținut video MPEG-4. Nicio licență nu este acordată și nu trebuie considerată ca fiind implicită pentru niciun alt fel de utilizare. Informații suplimentare, inclusiv referitoare la utilizarea și licențierea în scopuri promoționale, interne și comerciale pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați https://www.mpegla.com.

D. Mențiunea H.264/AVC. În măsura în care Software-ul Apple conține funcționalități de codare și/sau decodare AVC, utilizarea comercială a H.264/AVC necesită licențiere suplimentară și se aplică următoarele clauze:
FUNCȚIONALITATEA AVC DIN ACEST PRODUS ESTE LICENȚIATĂ ÎN PREZENTA DOAR PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DIN PARTEA UNUI CONSUMATOR PENTRU (i) CODAREA DE CONȚINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („VIDEO AVC”) ȘI/SAU (ii) DECODAREA DE CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST CODAT DE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR DE VIDEO LICENȚIAT PENTRU A FURNIZA CONȚINUT VIDEO AVC. INFORMAȚII REFERITOARE LA ALTE UTILIZĂRI ȘI LICENȚE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA L.L.C. CONSULTAȚI HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Mențiunea AMR. Funcționalitatea de codare și decodare adaptivă cu frecvențe multiple („AMR”, Adaptive Multi-Rate) din acest produs nu este licențiată pentru efectuarea de apeluri vocale celulare sau pentru utilizarea în orice produs de telefonie construit pe baza arhitecturii QuickTime pentru platforma Windows. Funcționalitatea de codare și decodare AMR din acest produs nu este licențiată nici pentru utilizarea într-o infrastructură de comunicații celulare, inclusiv: stații de bază, controlere de stații de bază/controlere de rețea radio, centre de comutare și gatewayuri pentru și de la rețeaua publică comutată.

F. Mențiunea FAA. Datele din Aircraft Situation Display și National Airspace System Status Information (denumite colectiv „Date de zbor”) afișate prin intermediul Software-ului Apple sunt generate de Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite ale Americii. Sunteți de acord să nu redistribuiți Datele de zbor în absența unui acord prealabil în scris din partea FAA. FAA și Apple sunt exonerate de orice garanții, exprese sau implicite (inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop) în legătură cu utilizarea și acuratețea Datelor de zbor. Sunteți de acord că FAA și Apple nu sunt răspunzătoare, colectiv sau individual, pentru nicio pierdere, daună, reclamație, răspundere, cheltuială ori penalitate și pentru nicio daună indirectă, specială, secundară, incidentală sau consecutivă rezultată în urma utilizării Datelor de zbor. Software-ul Apple nu este sponsorizat sau aprobat de FAA. FAA nu este răspunzătoare pentru problemele tehnice sau de sistem, iar dvs. nu trebuie să contactați FAA pentru astfel de probleme sau pentru probleme referitoare la fluxul de trafic operațional.

G. Utilizarea profilurilor de culoare Adobe. Puteți utiliza software-ul Adobe Color Profile inclus împreună cu Software-ul Apple în conformitate cu prezenta Licență, dar Adobe nu are nicio obligație de a oferi suport pentru profilurile de culoare în baza prezentei, inclusiv actualizări sau versiuni ulterioare ale profilurilor sau altor articole. Pe lângă prevederile Secțiunilor 8 și 9 de mai sus, COMPANIA ADOBE NU ESTE ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ, RECLAMAȚIE SAU COST, INDIFERENT DE NATURA ACESTORA. Software-ul Adobe Color Profile distribuit împreună cu Software-ul Apple este disponibil pentru descărcare și pe pagina Adobe, la https://www.adobe.com.

H. Contract de licență pentru utilizatorul final Gracenote®. Această aplicație sau dispozitiv conține software de la Gracenote, Inc. cu sediul în Emeryville, California („Gracenote”). Software-ul de la Gracenote („Software Gracenote”) oferă acestei aplicații posibilitatea identificării discului și/sau fișierelor, obținerii de informații referitoare la muzică, inclusiv date privind numele, artistul, piesa și titlul („Date Gracenote”) de la servere online sau din bazele de date încorporate (denumite colectiv „Servere Gracenote”), precum și a îndeplinirii altor funcții. Puteți utiliza Datele Gracenote numai prin intermediul funcțiilor acestei aplicații sau ale acestui dispozitiv destinate utilizatorului final.

Sunteți de acord să utilizați Datele Gracenote, Software-ul Gracenote și Serverele Gracenote numai pentru uzul dvs. personal și necomercial. Sunteți de acord să nu atribuiți, să nu copiați, să nu transferați sau să nu transmiteți Software-ul Gracenote sau orice Date Gracenote unei părți terțe. SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU UTILIZAȚI SAU SĂ EXPLOATAȚI DATELE GRACENOTE, SOFTWARE-UL GRACENOTE SAU SERVERELE GRACENOTE, DECÂT ÎN MODUL EXPRES PERMIS ÎN ACEST DOCUMENT.

Sunteți de acord că licența dvs. neexclusivă de utilizare a Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote și a Serverelor Gracenote va fi anulată dacă încălcați aceste restricții. Dacă licența dvs. este anulată, sunteți de acord să întrerupeți în totalitate orice fel de utilizare a Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote și a Serverelor Gracenote. Gracenote își rezervă toate drepturile asupra Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote și a Serverelor Gracenote, inclusiv toate

drepturile de proprietate. În nicio situație, Gracenote nu va fi obligată să vă plătească în niciun fel pentru informațiile pe care le furnizați. Sunteți de acord ca Gracenote, Inc. să-și impună drepturile împotriva dvs. conform acestui Acord, direct, în nume propriu.

Serviciul Gracenote utilizează un identificator unic pentru a urmări, în scop statistic, interogările. Scopul unui identificator numeric alocat în mod aleatoriu este de a permite serviciului Gracenote să numere interogările fără să știe nimic despre dvs. Pentru mai multe informații, consultați pagina web privind politica de confidențialitate Gracenote pentru serviciul Gracenote.

Software-ul Gracenote și fiecare element din Datele Gracenote vă sunt licențiate „CA ATARE”. Gracenote nu declară și nu oferă garanții, în mod expres sau implicit, cu privire la acuratețea niciunor date Gracenote din Serverele Gracenote. Gracenote își rezervă dreptul să șteargă date din Serverele Gracenote sau să modifice categoriile de date pentru orice motive considerate suficiente de Gracenote. Nu se oferă nicio garanție că Software-ul Gracenote sau Serverele Gracenote nu conțin erori sau că funcționarea Software-ului Gracenote sau a Serverelor Gracenote nu va fi întreruptă. Gracenote nu este obligată să vă furnizeze tipuri sau categorii de date noi, îmbunătățite sau suplimentare, pe care Gracenote le-ar putea furniza în viitor și are libertatea de a întrerupe în orice moment furnizarea serviciilor sale. GRACENOTE ESTE EXONERATĂ DE TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NELIMITAT LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE POSIBILITATE DE COMERCIALIZARE, DE ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME, DE TITLU ȘI DE NEÎNCĂLCARE. GRACENOTE NU GARANTEAZĂ REZULTATELE CARE VOR FI OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SOFTWARE-ULUI GRACENOTE SAU A ORICĂRUI SERVER GRACENOTE. ÎN NICIUN CAZ GRACENOTE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE SAU CARE REZULTĂ DIN UTILIZARE SAU PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU DE VENITURI.

15. Restricțiile serviciului Yahoo Search. Serviciul Yahoo Search disponibil prin intermediul Safari este licențiat pentru utilizare doar în următoarele țări și regiuni: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Belgia, Bermude, Brazilia, Bulgaria, Canada, Insulele Cayman, Chile, China continentală, Hong Kong, Taiwan, Columbia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Grenada, Guatemala, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexic, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Nicaragua, Norvegia, Panama, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Puerto Rico, România, Singapore, Slovacia, Slovenia, Coreea de Sud, Spania, St. Lucia, St. Vincent, Suedia, Elveția, Thailanda, Bahamas, Trinidad și Tobago, Turcia, Regatul Unit, Uruguay, Statele Unite și Venezuela.

16. Entitate Apple care furnizează anumite Servicii de sistem. Anumite servicii de sistem puse la dispoziție prin Software-ul Apple, inclusiv FaceTime, Mesaje și Siri („Servicii de sistem”), vă sunt furnizate de entitatea Apple identificată mai jos, în funcție de țara sau regiunea dvs. de rezidență. În funcție de țara sau regiunea dvs. de rezidență, entitatea Apple care vă furnizează Serviciile de sistem este:
Apple Inc., cu sediul la adresa One Apple Park Way, Cupertino, California, pentru utilizatorii din Statele Unite, inclusiv Puerto Rico;
Apple Canada Inc., cu sediul la adresa 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, pentru utilizatorii din Canada;
Apple Services LATAM LLC, cu sediul la adresa 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, pentru utilizatorii din Mexic, America Centrală sau America de Sud sau orice țară sau teritoriu din Caraibe (exceptând Puerto Rico);
Apple Services Pte. Ltd., cu sediul la adresa 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086, pentru utilizatorii din Bhutan, Brunei, Cambodgia, Fiji, Laos, Macao, Maldive, Micronezia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua Noua Guinee, Coreea de Sud, Insulele Solomon, Sri Lanka, Tonga și Vanuatu;
iTunes K.K., cu sediul la adresa Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, pentru utilizatorii din Japonia;
Apple Pty Limited, cu sediul la adresa Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, pentru utilizatorii din Australia sau Noua Zeelandă, inclusiv orice teritorii sau jurisdicții asociate; și
Apple Distribution International Ltd., cu sediul la adresa Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republica Irlanda, pentru toți ceilalți utilizatori.

EA2005
11.07.2026

Supliment jurisdicțional

Australia

Pentru consumatorii din Australia, nu există nicio dispoziție în această Licență care să afecteze sau să fie destinată a afecta drepturile dvs. legale în temeiul Legii privind protecția consumatorilor din Australia (inclusiv garanțiile pentru consumatori).

Dacă folosiți FaceTime sau iMessage în Australia, utilizarea acestor servicii de către dvs. este supusă acestor clauze suplimentare. Sunteți de acord să nu utilizați FaceTime sau iMessage pentru a trimite, a genera, a distribui, a stoca, a solicita sau a accesa categorii de conținut interzise conform Legii privind siguranța online din Australia și a standardelor și cerințelor asociate de punere în aplicare a normelor de siguranță online. Astfel de categorii includ, în măsura interdicțiilor, conținut care include materiale de abuz sexual asupra copiilor sau de exploatare sexuală a copiilor; care promovează, încurajează sau facilitează acte de terorism; care planifică sau facilitează activități ilegale; care include materiale infracționale sau violente; care include materiale nocive sau ilegale legate de droguri, care descriu, ilustrează, exprimă sau tratează în alt mod probleme de abuz sau dependență de droguri sau oferă instrucțiuni detaliate pentru abuzul de droguri sau promovarea acestora, fără justificare. În temeiul Cadrului de prevenire a înșelătoriilor, serviciile digitale reglementate sunt obligate să ia măsuri rezonabile pentru a preveni, detecta, combate și a răspunde la incidente de înșelătorie, precum și să respecte cerințele de guvernanță și raportare. Consultați apple.com/au/legal/more-resources pentru mai multe informații despre prevenirea înșelătoriilor. Apple își rezervă dreptul de a împiedica utilizarea FaceTime și iMessage de către dvs dacă Apple suspectează în mod rezonabil activități legate de înșelătorii sau dacă trimiteți, generați, distribuiți, stocați, solicitați sau accesați un astfel de conținut (inclusiv prin suspendarea sau închiderea contului dvs. de FaceTime și iMessage, impunerea de restricții privind utilizarea acestor servicii de către dvs. sau eliminarea, ștergerea sau limitarea accesului la materiale din aceste servicii, după caz). De asemenea, vă asumați responsabilitatea de a vă asigura că orice utilizare a FaceTime și iMessage prin contul dvs. sau pe dispozitivul dvs. nu încalcă clauzele prezentei Licențe.

Japonia

Fără a aduce atingere niciunui alt termen din prezenta Licență, dacă se aplică Actul privind contractele cu consumatorii din Japonia, termenele care limitează răspunderea Apple pentru daune produse ca urmare a încălcării contractului sau a unor acțiuni care țin de răspunderea civilă, comise de Apple, nu se aplică dacă astfel de daune se datorează conduitei intenționat greșite sau neglijenței grave a Apple.

Coreea

Condițiile de utilizare Apple pentru Serviciul de informații de localizare și Serviciul bazat pe localizare aplicabile în Coreea

Condițiile de utilizare aplicabile serviciilor de localizare furnizate de Apple pentru produsele și serviciile Apple sunt prezentate mai jos. Următoarele condiții de utilizare se aplică împreună cu orice Contracte de licență software Apple aplicabile, cu consimțământul pentru colectarea datelor de localizare inclus în formularul de cerere al operatorului de telefonie mobilă și cu Termenele și condițiile pentru iPhone și alte Termene și condiții relevante.

1. Taxe pentru serviciu. Apple oferă serviciile sale de localizare utilizatorilor produselor fabricate și vândute de Apple fără costuri suplimentare.

2. Detaliile serviciului. Cu consimțământul utilizatorilor, sunt furnizate servicii de localizare pentru aplicațiile și site-urile web Apple și terțe pentru a colecta și utiliza informații bazate pe localizarea curentă a unui dispozitiv sau a unui articol, cum ar fi (i) o aplicație cu hărți care permite utilizatorilor să localizeze poziția lor curentă pe hartă; (ii) o aplicație cameră care permite utilizatorilor să includă locul în care fac poze sau videoclipuri; (iii) o aplicație busolă; (iv) o aplicație care permite utilizatorilor să partajeze localizarea dispozitivului lor sau să localizeze un dispozitiv sau un articol pierdut; și (v) o aplicație legată de tehnologia localizării dezvoltată de Apple sau de dezvoltatori externi. Rețineți că, dacă utilizatorii doresc să folosească orice aplicație sau serviciu extern care furnizează informații de localizare pe produsele Apple, aceștia trebuie să cunoască și să respecte contractul de licență al dezvoltatorului sau furnizorului de servicii respectiv și politica de confidențialitate pentru informațiile de localizare utilizată în aplicația sau serviciul respectiv.

3. Informații privind localizarea. Produsele Apple cu funcții de localizare, cum ar fi iPhone, vor trimite periodic către Apple localizări etichetate geografic ale hotspoturilor Wi-Fi și ale turnurilor celulare din apropiere (dacă sunt acceptate de dispozitiv), într-o formă anonimă și criptată, pentru a fi utilizate în vederea îmbunătățirii preciziei și performanței

tehnologiei de localizare Apple. Aceste informații sunt transmise numai atunci când utilizatorii sunt conectați la o rețea Wi-Fi sau celulară. În afară de localizările anonime etichetate geografic, informațiile personale privind localizarea sunt partajate cu servicii precum Găsire, atunci când utilizatorii aleg să partajeze localizarea, să marcheze un dispozitiv sau un articol ca pierdut sau să activeze opțiunea Trimiterea ultimei localizări, și sunt stocate în formă criptată pe serverele Apple timp de până la 24 de ore.

4. Scopul colectării informațiilor de localizare și perioada de păstrare

Apple păstrează informațiile de localizare în scopul furnizării serviciilor de localizare către utilizatori. Apple șterge informațiile de localizare atunci când scopul colectării și utilizării informațiilor de localizare este atins și păstrarea datelor respective nu mai este necesară.

5. Drepturile utilizatorilor și ale tutorilor legali și metodele de exercitare a acestor drepturi

Utilizatorii pot controla serviciile de localizare Apple pe dispozitivul lor în orice moment, accesând Configurări > Intimitate și securitate > Servicii de localizare. Informații suplimentare privind drepturile utilizatorilor de a controla serviciile de localizare sunt disponibile pe pagina Servicii de localizare și confidențialitate Apple la adresa https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Informațiile privind drepturile utilizatorilor și ale tutorilor legali în ceea ce privește datele cu caracter personal sunt disponibile în Actul adițional pentru Coreea la Politica de confidențialitate Apple, care poate fi accesat la https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Detalii privind notificarea utilizatorilor cu privire la furnizarea de informații de localizare către părțile terțe desemnate de aceștia

Dispozitivele utilizatorilor nu furnizează informații de localizare terților fără consimțământul utilizatorilor. Utilizatorii vor fi înștiințați dacă informațiile de localizare sunt furnizate unor terțe părți specifice, cu acordul utilizatorilor.

7. Motivele și perioada de păstrare a jurnalelor de date cu informații de localizare

Apple și dispozitivele Apple păstrează înregistrări privind colectarea, utilizarea și furnizarea informațiilor de localizare timp de cel puțin 6 luni.

8. Respectarea legii. Apple își asumă răspunderea pentru furnizarea serviciului de localizare în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

9. Informații de contact. Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la serviciul de localizare, contactați Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seul
39F, ASEM Tower (06164)
Tel.: +82 2 6712 6700

Regatul Unit

Dacă utilizați Software-ul și Serviciile Apple în Regatul Unit, se aplică următoarele condiții suplimentare.

1. Conținut ilegal
Apple a dezvoltat diverse sisteme și procese concepute pentru a proteja utilizatorii de conținut ilegal. Acestea pot fi aplicate Software-ului și Serviciilor Apple în măsura în care Apple consideră adecvat, în funcție de natura funcției Software-ului sau a Serviciului Apple și de riscurile asociate pentru utilizatori. Aceste sisteme și procese pot include, de exemplu, funcții de blocare, moderare umană sau capacitatea utilizatorilor de a dezactiva anumite funcționalități. În unele cazuri, poate fi utilizată tehnologie proactivă pentru a proteja utilizatorii împotriva conținutului ilegal, cum ar fi tehnologia de detectare a imaginilor.

Unele dintre aceste măsuri de protecție, cum ar fi instrumentele de raportare disponibile, sunt concepute pentru a minimiza durata de timp pentru care conținutul ilegal grav ar putea fi prezent pe Software-ul și în Serviciile Apple. În

acest scop, conținutul ilegal grav include conținut legat de terorism, conținut de exploatare sexuală și abuz asupra copiilor, precum și alte tipuri de conținut dăunător. Apple utilizează sisteme și procese corespunzătoare, concepute să elimine rapid conținutul în momentul primirii unei alerte sau atunci când ia la cunoștință faptul că în Software-ul și Serviciile Apple există conținut considerat ilegal de Apple.

Dacă, în timp ce utilizați Software-ul și Serviciile Apple, întâlniți conținut pe care îl considerați ilegal, puteți raporta acest lucru urmând procesele stabilite la adresa https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. După ce trimiteți un raport, Apple va examina raportul în baza obligațiilor legale ale Apple și în conformitate cu această Licență. În urma examinării, Apple poate elimina conținutul și poate lua și alte măsuri pe care Apple le consideră adecvate sau necesare.

2. Rapoarte și litigii privind conținutul ilegal
Dacă ați generat, ați încărcat sau ați partajat conținut pe Software-ul sau Serviciile Apple, puteți trimite un raport urmând următoarele procese prezentate la adresa https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html în următoarele circumstanțe: (a) în cazul în care conținutul dvs. a fost eliminat din Software-ul sau Serviciile Apple ori dacă ați primit un avertisment sau o suspendare, vi s-a interzis sau vi s-a restricționat accesul la sau utilizarea Software-ului sau a Serviciilor Apple, în baza faptului că respectivul conținut este ilegal; sau (b) dacă o tehnologie utilizată de Apple a cauzat eliminarea sau restricționarea accesului într-un mod despre care considerați că nu este prevăzut de sau încalcă prezenta Licență.

De asemenea, puteți trimite un raport în cazul în care considerați că Apple nu își respectă obligațiile legale în ceea ce privește conținutul ilegal, raportarea conținutului, dreptul utilizatorilor la libertatea de exprimare în temeiul legii sau confidențialitatea utilizatorilor.

După ce trimiteți un raport, Apple va examina raportul dvs. în baza obligațiilor legale ale Apple și în conformitate cu această Licență. În urma examinării, Apple va decide dacă să ia măsuri pe baza raportului dvs. De asemenea, Apple poate lua alte măsuri pe care Apple le consideră adecvate și vă poate informa cu privire la rezultatul raportului dvs.

Dacă utilizarea Software-ului sau a Serviciilor Apple de către dvs. este suspendată sau reziliată, ori conținutul pe care îl generați, încărcați sau partajați este eliminat din Software-ul sau Serviciile Apple, ori accesul este restricționat cu încălcarea prezentei Licențe, aveți dreptul de a iniția proceduri pentru încălcarea contractului.

Termene și condiții pentru Apple Pay și Portofel
Termenele și condițiile pentru serviciul Apple Pay și pentru aplicația Portofel reglementează utilizarea funcției Apple Pay și a aplicației Portofel și sunt disponibile la adresa https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Prin utilizarea serviciului Apple Pay sau a aplicației Portofel, vă exprimați acordul să respectați aceste condiții.

NOTIFICĂRI DIN PARTEA APPLE ȘI A AFILIAȚILOR APPLE RESPECTIVI
Dacă Apple sau o filială Apple trebuie să vă contacteze în legătură cu Serviciile, sunteți de acord să primiți notificările prin e-mail. Sunteți de acord că aceste notificări trimise pe cale electronică vor satisface toate cerințe legale de comunicare.